



---

**DISCIPLINAS COMPLEMENTARES**  
**DIREITO PENAL MILITAR**  
**CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES**  
**AULA 5**

---

**ROTEIRO DE AULA**

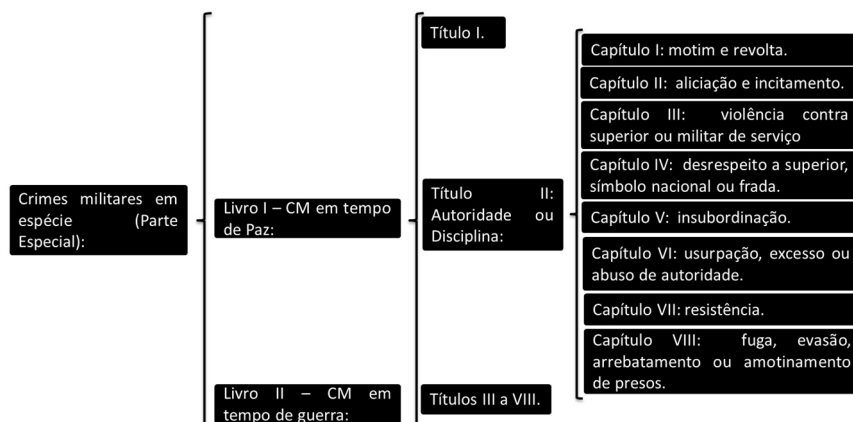
---

Tema: **PARTE ESPECIAL (CÓDIGO PENAL MILITAR)**

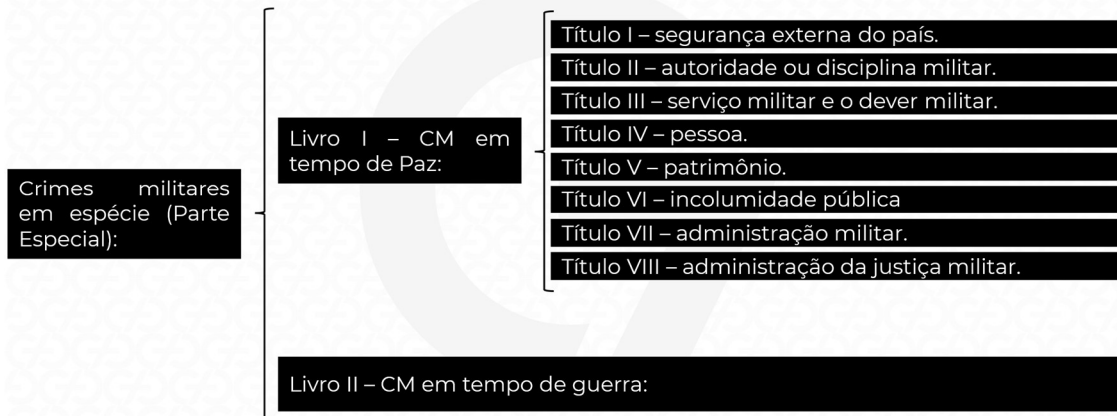
- 1- Crimes contra a autoridade ou disciplina militar
- 2- Crimes que atentam contra o dever e o serviço militar

● **PARTE ESPECIAL (CÓDIGO PENAL MILITAR)**

- 3- Falar de crimes militares em espécie, até a lei 13491/17, era falar de CPM; hoje, após essa lei, é falar que qualquer crime comum e dos crimes do CPM, sendo os comuns com aplicação de quaisquer das letras do inciso II do art. 9º
- 4- Os crimes abaixo são os que estão previstos no CPM
- 5- Em alguns dos casos desses crimes militares, será trabalhada a tipicidade indireta; ou seja, crimes que estão de forma igual nos dois códigos e que carecem de uma tipicidade direta, buscando-se no art. 9º, II em uma das letras
- 6- Nos crimes que só estão no CPM ou que estão de forma diversa no CPM, a tipicidade indireta se dá no inciso I do art. 9º, não necessitando de complementação de alínea, bastando o preenchimento dos elementos da parte especial
- 7- Lembre-se que o dolo e a culpa estão alocados na culpabilidade, todavia, para estudar os tipos penais, nos elementos que compõem o tipo, fala-se no dolo e culpa como se estivesse atrelando ao tipo penal



# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL



WWW.G7JURIDICO.COM.BR

## 1- Crimes contra a autoridade ou disciplina militar

### ○ MOTIM E REVOLTA

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### MOTIM E REVOLTA (TÍTULO II – CAPÍTULO I – DO MOTIM E DA REVOLTA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Art. 149. Reunirem-se militares (<b>redação da Lei n. 14.688/2023</b>):</p> <p>I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;</p> <p>II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;</p> <p>III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;</p> <p>IV - ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:</p> <p>Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças.</p> <p><b>Revolta</b></p> <p>Parágrafo único. Se os agentes estavam armados:</p> <p>Pena - reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os cabeças”.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> dois ou mais militares (plurissubjetivo). A reforma trazida pela Lei n. 14.688/2023 excluiu os assemelhados.</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar. Mediamente, também o superior.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> (1) <b>Motim do inciso I:</b> comissão ou omissão. (2) <b>Motim do inciso II:</b> motim em recalcitrância. (3) <b>Motim do inciso III:</b> motim assentimento. (4) <b>Motim do inciso IV:</b> motim ocupação. (5) <b>Pena:</b> reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de um terço para os cabeças. (6) <b>Revolta:</b> motim qualificado, bastando que os militares estejam armados, não precisando usar a arma. (7) <b>Uma arma basta?</b> Sim. (8) <b>Conhecimento de que há a arma:</b> necessário. (9) <b>Pena:</b> reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de um terço para os cabeças.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## MOTIM E REVOLTA (TÍTULO II – CAPÍTULO I – DO MOTIM E DA REVOLTA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Art. 149. Reunirem-se militares (redação da Lei n. 14.688/2023):</p> <p>I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;</p> <p>II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;</p> <p>III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;</p> <p>IV - ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:</p> <p>Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças.</p> <p><b>Revolta</b></p> <p>Parágrafo único. Se os agentes estavam armados:</p> <p>Pena - reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os cabeças”.</p> | <p>➤ <b>Elementos objetivos: (10) Cabeças:</b> art. 53, §§ 4º e 5º do CPM. <b>(11) Cúmulo material das penas:</b> as penas são aplicadas sem prejuízo das penas correspondentes à violência (art. 153 do CPM).</p> <p>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</p> <p>➤ <b>Consumação:</b> com a perpetração das condutas. Admite-se tentativa nas formas comissivas.</p> <p>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</p> <p>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</p> <p>➤ <b>Obs:</b> para o livramento condicional tem que cumprir 2/3 da pena (art. 97 do CPM).</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

- Motim é crime plurissubjetivo
- Podem envolver os contextos atuais da história recente do Brasil (ex. greve de PM, em algumas situações, pode configurar o motim ou a revolta)
- Motim e Revolta se diferenciam pelo fato do segundo ser armado (não precisa utilizar a arma, basta que estejam armados).;
- Revolta é a forma qualificada do motim, inclusive com pena maior
- Motim é o ato de indisciplina –recusa coletiva de obediência – de dois ou mais militares
- **OBJETIVIDADE JURÍDICA:**
  - Autoridade militar.
  - Disciplina militar.
  - A disciplina e a autoridade militar são protegidas pela norma.
- **SUJEITO ATIVO:**
  - Delito plurissubjetivo (concurso necessário)
  - Dois ou mais militares da ativa
  - “Militar” – art. 22 do CPM.
  - Assemelhado não existe mais no direito militar.
  - Civil em concurso de pessoas.
  - Inativo? R- Se em coautoria
  - Crime propriamente militar.

#### ▪ SUJEITO PASSIVO:

- Instituição militar (Estado) □ sujeito passivo imediato
- Superior hierárquico ou funcional. □ sujeito passivo mediato
- Instituição militar ou militar que emite ordem não respeitada.
- Disciplina e hierarquia militar são valores das instituições militares que dão todo o arrimo para a construção de um ordenamento jurídico “interna corporis” e do DPM; ou seja, sem hierarquia e sem disciplina, as instituições não sobrevivem
- Hierarquia é a sobreposição dos graus hierárquicos
- Disciplina é o estrito cumprimento das ordens, regulamentos, leis, ou seja, é o acatamento

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS:

- Militares juntos em ambiente físico
- é possível haver a recusa em um ambiente que não seja físico (meios de comunicação, por exemplo) –entretanto, o tipo penal exige a reunião física
- Conceito de superior:
  - **Inciso I** – formas omissiva e comissiva.
    - ❖ Atitude comissiva = contrariar ordem superior;
    - ❖ Atitude omissiva = não cumprir ordem superior.
  - **Inciso II** – já agindo indisciplinadamente (sem ordem), superior emite ordem para cessar a indisciplína, não sendo obedecido.
  - **Inciso III** – assentimento em recusa ou violência futuras.
    - ❖ Criminalização da prática anterior à indisciplína.
    - ❖ ex. combinam de bater em superior
  - **Inciso IV – motim ocupação.**
    - ❖ pode existir motim, por exemplo, em grupo de PM que, sem ordem, pegam viatura e decidam fazer policiamento, por conta própria, em determinada área (veja que não houve ordem, por isso não cumpriu a hierarquia – agiu operacionalmente de forma não autorizada pela cadeia de comando)
    - ❖ obs. a greve por si só (ex. PMs não vão trabalhar), não caracteriza motim – pode caracterizar deserção
    - ❖ por exemplo se houver ocupação de quartel, pode configurar o motim no contexto de uma greve



#### ▪ **FORMA QUALIFICADA:**

- Revolta.
- Em qualquer inciso, se os agentes estiverem armados, será revolta
- Se os agentes estavam armados: Apenas uma arma? Precisa usar a arma? Os outros não sabem da arma?
  - ❖ Necessidade de apenas uma arma que sirva para todos e que todos tenham conhecimento de sua existência (aproveita ao grupo; arma de emprego coletivo; varia conforme o caso concreto)
  - ❖ a lei não fala usar arma
  - ❖ Pena: reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os cabeças.
  - ❖ art. 53, §§4º e 5º - trata dos cabeças
  - ❖ § 4º Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação.
  - ❖ § 5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial.

#### ▪ **ELEMENTOS SUBJETIVOS:**

- Dolo.
- Não existe modalidade culposa.

#### ▪ **CONSUMAÇÃO**

- Prática de uma das modalidades dos incisos.
- Nas omissivas não se admite tentativa
- Possível a tentativa nas formas comissivas

#### ▪ **TIPICIDADE INDIRETA:**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM. (crime que somente existe no CPM)

#### ○ ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA

- “**Art. 150.** Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos.”

#### ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

#### ▪ SUJEITO ATIVO

- Delito plurissubjetivo.
- dois ou mais militares
- “Militar” – art. 22 do CPM.
- Civil em concurso de pessoas.
- Inativo? R- Se empenhado na administração militar.
- Crime propriamente militar.

#### ▪ SUJEITO PASSIVO

- Instituição militar.
- Pessoa atingida pela violência.

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Reunirem-se 2 ou mais militares.
- Com armamento ou material bélico (R-200, n. 20 do art. 2º : Material Bélico de Polícia Militar - Todo o material necessário às Polícias Militares para o desempenho de suas atribuições específicas nas ações de Defesa Interna e de Defesa Territorial.
  - ❖ Compreendem-se como tal: a) armamento; b) munição; c) material de Motomecanização; d) material de Comunicações; e) material de Guerra Química; f) material de Engenharia de Campanha.
- De propriedade militar.
- Praticando violência: exige-se a violência. (Violência física.)
- Pessoa ou coisa, pública ou privada.
- Lugar sujeito à Adm Militar ou não.

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo.
- Não existe modalidade culposa.

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Prática da violência com os meios indicados pelo tipo contra coisa ou pessoa.
- Possível a tentativa.

#### ▪ TIPICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## OMISSÃO DE LEALDADE MILITAR (TÍTULO II – CAPÍTULO I – DO MOTIM E DA REVOLTA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 151. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia ou, se presenciar o ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo (redação da Lei n. 14.688/2023):<br>Pena - reclusão, de três a cinco anos. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> militar (monossujeito). <b>Crime propriamente militar.</b> A Lei n. 14.688/2023 excluiu o assemelhado da sujeição ativa</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> (1) <b>Deixar de levar ao conhecimento:</b> não reportar, não noticiar, não relatar, não denunciar. Delito omissivo próprio. (2) <b>Militar:</b> da ativa, nos termos do art. 22 do CPM. (3) <b>Assemelhado:</b> a reforma trazida pela Lei n. 14.688/2023 excluiu o assemelhado. (4) <b>Conhecimento do superior:</b> ciência de autoridade militar acima, na escala hierárquica ou funcional (art. 24 do CPM). (5) <b>Motim ou revolta:</b> crimes do art. 149, <i>caput</i> e seu p.u., do CPM. (6) <b>Cuja preparação teve notícia:</b> o agente conhece os planos daqueles que irão praticar motim ou revolta a tempo de que alguma providência seja tomada. (7) <b>Ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo:</b> não conhecia os planos, ou conhecia e nada fez, mas também estava presente, sendo que esta modalidade absorve aquela. Atente-se para a inexigibilidade de conduta diversa (“meios ao seu alcance”). (8) <b>Pena:</b> reclusão de 3 a 5 anos.</li><li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</li><li>➤ <b>Consumação:</b> com a simples omissão. Não se admite tentativa.</li><li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</li><li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

### ○ OMISSÃO DE LEALDADE MILITAR

- Art. 151. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo:

Pena - reclusão, de três a cinco anos.

#### ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

#### ▪ **SUJEITO ATIVO**

- Delito monossujeito.
- pode ser perpetrado por um único militar
- “Militar” – art. 22 do CPM.
- Civil em concurso de pessoas.
- Inativo? R- Em concurso
- Crime propriamente militar.

#### ▪ **SUJEITO PASSIVO**

- Instituição militar (Estado)

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Crime omissivo próprio (deixar de fazer algo)
- Deixar de levar ao conhecimento do superior a preparação de motim ou revolta.
- Estando presente (com motim já ocorrendo), não usar os meios disponíveis para impedir.
- Inexigibilidade de conduta diversa – estado de necessidade exculpante.

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo (conhecer a situação fática e ter a vontade de não levar ao conhecimento)
- Não existe modalidade culposa.

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Com a simples omissão.
- Não é possível a tentativa.

#### ▪ TIPICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### CONSPIRAÇÃO (TÍTULO II – CAPÍTULO I – DO MOTIM E DA REVOLTA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no art. 149 deste Código (redação da Lei n. 14.688/2023):<br>Pena - reclusão, de três a cinco anos.<br>Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> dois ou mais militares (plurissubjetivo). <b>Crime propriamente militar.</b> A Lei n. 14.688/2023 excluiu os assemelhados da sujeição ativa.</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos: (1) Concertarem-se:</b> ajustarem-se, pactuarem. Na visão dominante, não necessariamente com o encontro físico, pois, se houver, pode configurar a hipótese do inciso III do art. 149 do CPM. Como sustentamos, todavia: “Em uma visão mais adstrita ao tipo penal de conspiração, assim, focando a análise no verbo nuclear, bastaria a anuência, ainda que a distância de dois ou mais militares, por exemplo, por e-mail, por telefone, videoconferência etc. para a configuração do delito. Em uma visão mais arrimada nas garantias do indivíduo, entretanto, evitando extrema antecipação da tutela penal, esse concerto deveria ser efetivado pela reunião física dos consortes, que reunidos planejam, por exemplo, uma futura ocupação de quartel, visão que, embora pareça ser mais sedutora, não é a que predomina, repita-se”. <b>(2) Militares:</b> da ativa, nos termos do art. 22 do CPM. <b>(3) Assemelhados:</b> a reforma trazida pela Lei n. 14.688/2023 excluiu os assemelhados. <b>(4) Para a prática do crime do art. 149:</b> apenas para motim e revolta. Não abrange, por exemplo, a organização de grupo para a prática de violência do art. 150 do CPM. <b>(5) Pena:</b> reclusão de 3 a 5 anos. <b>(6) Isenção de pena: parágrafo único:</b> Trata-se de uma <i>escusa absolutória</i>, que leva à extinção da punibilidade.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| CONSPIRAÇÃO (TÍTULO II – CAPÍTULO I – DO MOTIM E DA REVOLTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art. 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no art. 149 deste Código ( <b>redação da Lei n. 14.688/2023</b> ):<br>Pena - reclusão, de três a cinco anos.<br>Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo, com a finalidade especial da prática futura de motim ou revolta (elemento subjetivo especial do tipo).</li><li>➤ <b>Consumação:</b> com o simples ajuste, ainda que o crime de motim ou de revolta não ocorra (crime formal). Caso ocorra, entendemos que se trata de fato anterior impunível. Tentativa é impossível.</li><li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</li><li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

## ○ CONSPIRAÇÃO

- “**Art. 152.** Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149: “

Pena - reclusão, de três a cinco anos.

- Veja que não é reunir (que é físico)
- O concerto pode ser a distância (na opinião do professor – ex. telefone; email; etc.)
- Ajuste, mas sem a reunião própria do motim
- Criminalização de ato preparatório de motim.

### ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

### ▪ **SUJEITO ATIVO**

- Delito plurissubjetivo.
- “Militar” – art. 22 do CPM.
- dois ou mais
- Civil em concurso de pessoas.
- Inativo? R- Em concurso
- Crime propriamente militar.

### ▪ **SUJEITO PASSIVO**

- Instituição militar.



- E Estado.

- **ELEMENTOS OBJETIVOS**

- Concertarem-se = entrar em acordo, ajustar, pactuar etc. (não necessariamente reunidos)
- Para a prática de motim ou revolta. (não para a prática de qualquer crime)

- **ELEMENTOS SUBJETIVOS**

- Dolo.
- Não existe modalidade culposa.

- **CONSUMAÇÃO**

- Para alguns, com a reunião. Para outros, com a mera anuência.
- Para o professor, considerando os meios de comunicação atuais, não é necessária uma reunião física.
- Não é possível a tentativa.

- **TIPICIDADE INDIRETA**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.

- CUMULAÇÃO DE PENAS

- “**Art. 153.** As penas dos arts. 149 e 150 são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”

- ALICIAÇÃO PARA MOTIM OU REVOLTA

- “**Art. 154.** Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior: Pena - reclusão, de dois a quatro anos.”

- **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

- **SUJEITO ATIVO**

- Delito monossubjetivo.
- Qualquer pessoa
- Crime impropriamente militar.
- Atente-se que o aliciado é militar

- **SUJEITO PASSIVO**

- Instituição militar.

- **ELEMENTOS OBJETIVOS**

- Aliciar = atrair, seduzir, envolver, convencer, etc.
- Para a prática de qualquer crime do capítulo anterior.

- **ELEMENTOS SUBJETIVOS**

- Dolo.
- Não existe modalidade culposa.

- **CONSUMAÇÃO**

- Com o efetivo convencimento do aliciado.
- Discutível a tentativa, mas se entende possível.

- **TIPICIDADE INDIRETA**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.
- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (Lembre-se, para civil: teoria monista - inciso III apenas; teoria dualista – inciso I ou III)

- INCITAMENTO

- **“Art. 155.** Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado, em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo”

- **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

- **SUJEITO ATIVO**

- Delito monossujeito.
- Qualquer pessoa
- Crime impropriamente militar.

- **SUJEITO PASSIVO**

- Instituição militar.

- **ELEMENTOS OBJETIVOS**

- Incitar = impelir, instigar, encorajar, etc.
- Para prática de qualquer crime militar. (CPM e crimes combinados com o art. 9º, II)
- Caso assimilado = p.u.

- **ELEMENTOS SUBJETIVOS**

- Dolo.
- Não existe modalidade culposa.

- **CONSUMAÇÃO**

- Com a concordância do receptor – posição do professor. (outros entendem ser crime formal; a mera panfletagem já configuraria o crime – ato aviltante à autoridade militar)
- tentativa é discutível, mas entende-se possível.

- **TIPICIDADE INDIRETA**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.
- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (Lembre-se, para civil: teoria monista - inciso III apenas; teoria dualista – inciso I ou III)

- APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DE SEU AUTOR

- **“Art. 156.** Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.”

- **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

- **SUJEITO ATIVO**

- Delito monossubjetivo.
- Qualquer pessoa
- Crime impropriamente militar.

- **SUJEITO PASSIVO**

- Instituição militar.

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Fazer apologia = exaltar, elogiar, enaltecer etc., por qualquer forma (verbal oral, verbal escrita etc.).
- Fato que a lei penal militar considera crime ou do autor do fato (CPM e crimes combinados com o art. 9º, II)
- Em lugar sujeito à Adm Mil. (Elemento espacial do tipo.)

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo.
- Não existe modalidade culposa.

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Quando o autor promove o elogio.
- Admite-se tentativa quando escrita.

#### ▪ TIPICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.
- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (Lembre-se, para civil: teoria monista - inciso III apenas; teoria dualista – inciso I ou III)

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO III – DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violência contra superior</b><br>Art. 157. Praticar violência contra superior:<br>Pena - detenção, de três meses a dois anos.<br><b>Formas qualificadas</b><br>§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:<br>Pena - reclusão, de três a nove anos.<br>§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.<br>§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.<br>§ 4º Se da violência resulta morte:<br>Pena - reclusão, de doze a trinta anos.<br>§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> monossujeito, praticável apenas por militar (inferior hierárquico ou funcional), <b>crime propriamente militar</b>. Inativo pode? Civil em concurso é possível, cf. ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. <i>Direito penal militar: teoria crítica &amp; prática</i>. São Paulo: Método, 2015, p. 98 e também na linha do que decidiu a Segunda Turma do STF, no <i>Habeas Corpus</i> n. 81.438/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, j. 11/12/2001.</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar. Mediamente, o agredido.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos: (1) Praticar:</b> exercer, fazer, operar etc. <b>(2) Violência:</b> <i>vis corporalis</i>, sem necessidade de restar lesão (caso reste, haverá maior reprovação do § 3º). <b>(3) Pena:</b> detenção de 3 meses a 2 anos. <b>(4) Formas qualificadas?</b> Não são todas qualificadoras. <b>(5) § 1º:</b> qualificadora. comandante de Unidade do agressor e oficial general. <b>(6) § 2º:</b> majorante. Arma de fogo ou branca, própria ou imprópria, mas tem que ser empregada, diferentemente do crime de revolta (art. 148, p.u., do CPM).</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO III – DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violência contra superior</b><br>Art. 157. Praticar violência contra superior:<br>Pena - detenção, de três meses a dois anos.<br><b>Formas qualificadas</b><br>§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:<br>Pena - reclusão, de três a nove anos.<br>§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.<br>§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.<br>§ 4º Se da violência resulta morte:<br>Pena - reclusão, de doze a trinta anos.<br>§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Elementos objetivos: (7) § 3º:</b> concurso de crimes com cúmulo material das penas. <b>(8) § 4º:</b> qualificadora, chegando-se à mesma pena do homicídio qualificado. <b>(9) § 5º:</b> majorante. Tanto faz ser o agressor ou o ofendido estar de serviço.</li><li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo. Há modalidade preterdolosa no art. 159 (“Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade”). Não conhecer a condição de superior, afasta o elemento típico, pelo art. 47, I, do CPM. Também se afasta o elemento típico quando a ação é praticada em repulsa a agressão (art. 47, II, CPM). O dolo, no § 5º, é o que vai diferenciar do homicídio, direcionado a superior.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO III – DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violência contra superior</b><br>Art. 157. Praticar violência contra superior:<br>Pena - detenção, de três meses a dois anos.<br><b>Formas qualificadas</b><br>§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:<br>Pena - reclusão, de três a nove anos.<br>§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.<br>§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.<br>§ 4º Se da violência resulta morte:<br>Pena - reclusão, de doze a trinta anos.<br>§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Consumação:</b> com o ato de violência, independentemente de se alcançar o resultado. Admite-se a tentativa (Ex.: arremesso de um objeto).</li><li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I. Para inativo, observar o inciso III.</li><li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li><li>➤ <b>Obs:</b> não cabe “sursis” (art. 88, II, “a”, do CPM) e para o livramento condicional tem que cumprir 2/3 da pena (art. 97 do CPM).</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

### ○ VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR

- “**Art. 157.** Praticar violência contra superior:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.”

#### ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.



- integridade física do superior – apenas de forma indireta

#### ▪ SUJEITO ATIVO

- Inferior hierárquico ou funcional.
- Funcional: quando exerce autoridade sobre seu par.
- Civil somente em concurso de pessoas.
- Inativo? Sim. (utilizando o inciso III do art. 9º, para a teoria monista)
- Crime propriamente militar.

#### ▪ SUJEITO PASSIVO

- Superior hierárquico ou funcional.
- Inativo? Sim.
- Estado.

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Conceito de superior – hierárquico e funcional
- Basta apenas a violência ainda que não haja lesão. (não necessita de lesão corporal; vias de fato, que seriam contravenção penal no direito penal comum, caracterizaria o crime do artigo em estudo)
- Violência física. Ex: arremessar excrementos não constitui este crime. (deve ser violência, corpo a corpo ou corpo objeto)
- Erro de fato accidental. (considera a vítima virtual)

#### ▪ FORMAS QUALIFICADAS

- Contra Comandante ou Oficial General. (O comandante deve ser da mesma unidade; comandante pode ser equiparado à quem é diretor/chefe, etc.) (oficial general somente existe nas forças armadas) – reclusão de 3 a 9 anos
- Praticada com arma (própria ou imprópria) – aumento de pena em 1/3 – causa especial de aumento de pena
- Resultado lesão corporal – concurso de crime pelo cumulo material (soma a pena) (aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa)
- Resultado morte. (reclusão de 12 a 30 anos)- não é o crime preterdoloso, é a violência praticada com o fim de matar ou lesionar
- Praticada em serviço – aumento de pena em 1/6 – causa especial de aumento de pena; tanto o agressor quanto o agredido pode estar em serviço

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo.

- Observar art. 47 do CPM.

❖ Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;

II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Mera entrada em vias de fato.

- Possível a tentativa.

#### ▪ TIPICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.

- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (Lembre-se, para civil: teoria monista - inciso III apenas; teoria dualista – inciso I ou III)

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO (TÍTULO II – CAPÍTULO III – DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violência contra militar de serviço</b><br>Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:<br>Pena - reclusão, de três a oito anos.<br><b>Formas qualificadas</b><br>§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.<br>§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.<br>§ 3º Se da violência resulta morte: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> monossujeito, praticável por qualquer pessoa, <b>crime impropriamente militar</b>.</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar. Mediamente, o agredido.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> (1) <b>Praticar:</b> exercer, fazer, operar etc. (2) <b>Violência:</b> <i>vis corporalis</i>, sem necessidade de restar lesão (caso reste, haverá maior reprovação do § 2º). (3) <b>Funções:</b> <b>oficial de dia</b> (responsável maior no serviço de dia de uma Unidade militar), <b>oficial de serviço</b> (em qualquer serviço destacado, não bastando o expediente), <b>oficial de quarto</b> (responsável pela segurança de uma embarcação, supervisiona os meios humanos do navio, assegura as tarefas administrativas da secção do convés e garante os meios de salvamento), <b>sentinela</b> (militar, praça, que guarda determinado local com ou sem arma, em posto fixo ou móvel. Como regra, tem a atribuição de segurança externa de um quartel), <b>vigia</b> (praça em qualquer serviço de vigilância, a exemplo da preservação de um local) ou <b>plantão</b> (praça que auxilia na segurança interna do quartel). (4) <b>Pena:</b> reclusão de 3 a 8 anos, bem maior que a de violência contra superior com detenção de 3 meses a 2 anos. (5) <b>Formas qualificadas?</b> Não são todas qualificadoras. (6) <b>§ 1º:</b> majorante. Arma de fogo ou branca, própria ou imprópria, mas tem que ser empregada.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO (TÍTULO II – CAPÍTULO III – DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Violência contra militar de serviço</b><br/>Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:<br/>Pena - reclusão, de três a oito anos.</p> <p><b>Formas qualificadas</b><br/>§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.<br/>§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.<br/>§ 3º Se da violência resulta morte:<br/>Pena - reclusão, de doze a trinta anos.</p> | <p>➤ <b>Elementos objetivos: (7) § 2º:</b> concurso de crimes com cúmulo material das penas. <b>(8) § 3º:</b> qualificadora, chegando-se à mesma pena do homicídio qualificado..</p> <p>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo. Há modalidade preterdolosa no art. 159 (“Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade”). Afasta-se como elemento típico a qualidade de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão quando a ação é praticada em repulsa a agressão (art. 47, II, CPM). O dolo, no § 3º, é o que vai diferenciar do homicídio, direcionado a militar de serviço.</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO (TÍTULO II – CAPÍTULO III – DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Violência contra militar de serviço</b><br/>Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:<br/>Pena - reclusão, de três a oito anos.</p> <p><b>Formas qualificadas</b><br/>§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.<br/>§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.<br/>§ 3º Se da violência resulta morte:<br/>Pena - reclusão, de doze a trinta anos.</p> | <p>➤ <b>Consumação:</b> com o ato de violência, independentemente de se alcançar o resultado. Admite-se a tentativa (Ex.: arremesso de um objeto).</p> <p>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I. Para inativo e civil, observar o inciso III.</p> <p>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</p> <p>➤ <b>Obs:</b> não cabe “sursis” (art. 88, II, “a”, do CPM) e para o livramento condicional tem que cumprir 2/3 da pena (art. 97 do CPM).</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

### o VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO

- **“Art. 158.** Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:  
Pena - reclusão, de três a oito anos.”

### ▪ OBJETIVIDADE JURÍDICA

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

- obs. há predileção, na jurisprudência, para permanecer a aplicação desse crime (que é mais grave, já que atenta contra a autoridade daquele que está em serviço) se comparado ao de violência contra superior

#### ▪ SUJEITO ATIVO

- Qualquer pessoa.
- Crime impropriamente militar.

#### ▪ SUJEITO PASSIVO

- Instituição Militar.
- Militares nas funções descritas (sujeito passivo secundário/mediato):
  - ❖ Oficial de dia – substitui o comandante quando este está fora da unidade.
  - ❖ Oficial de serviço - genérico
  - ❖ Oficial de quarto - genérico
  - ❖ Sentinela, vigia ou plantão. – segurança interna ou externa.

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Conceitos das funções descritas.
- Basta a violência, ainda que não haja lesão.
- Erro de fato accidental
  - ❖ Responde pelo crime pretendido.
  - ❖ art. 37 do CPM
  - ❖ Art. 37. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime, e agravação ou atenuação da pena.

#### ▪ FORMAS QUALIFICADAS

- Praticada com arma – aumento de pena em 1/3
- Resulta lesão corporal – concurso de crimes. (aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa)
- Resulta morte - dolo. (reclusão de 12 a 30 anos)

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo.
- Observar art. 47 do CPM.
- “**Art. 47.** Deixam de ser elementos constitutivos do crime:
  - I - a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;



II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.”

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Mera entrada em vias de fato.
- Possível a tentativa.

#### ▪ TIPICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.
- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (Lembre-se, para civil: teoria monista - inciso III apenas; teoria dualista – inciso I ou III)

#### ○ PRETERDOLO:

- “**Art. 159.** Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade.”
- Dolo no antecedente e culpa no consequente
- Agente não quis o resultado ou não assume o risco de produzir
- obs. as formas qualificadas do art. 157 e 158 não são preterdolosas; são modalidades dolosas (dolo no antecedente e no consequente)

### Bloco 3

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### DESRESPEITO A SUPERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO IV – DO DESRESPEITO A SUPERIOR E A SÍMBOLO NACIONAL OU A FARDA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desrespeito a superior</b><br>Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:<br>Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.<br><b>Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço</b><br>Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> monossujeito, praticável apenas por militar (inferior hierárquico ou funcional), <b>crime propriamente militar</b>. Inativo pode? Civil em concurso é possível, cf. ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. <i>Direito penal militar: teoria crítica &amp; prática</i>. São Paulo: Método, 2015, p. 98 e também na linha do que decidiu a Segunda Turma do STF, no <i>Habeas Corpus</i> n. 81.438/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, j. 11/12/2001.</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar. Mediamente, o ofendido.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos: (I) Desrespeitar:</b> falta de consideração por palavras, gestos etc. Ex.: arremesso de excrementos, estender tapete vermelho de maneira irônica etc.</li></ul> |



# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## DESRESPEITO A SUPERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO IV – DO DESRESPEITO A SUPERIOR E A SÍMBOLO NACIONAL OU A FARDA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Desrespeito a superior</b><br/>Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:<br/>Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.</p> <p><b>Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço</b><br/>Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.</p> | <p>➤ <b>Elementos objetivos: (2) Diante de outro militar:</b> a “testemunha” é elemento típico. Deve haver a percepção do desrespeito. Não precisa estar fisicamente no mesmo ambiente (via rádio, por exemplo). Entendo que deve estar na mesma órbita (federal ou estadual), mas é discutível. “Militar” é militar da ativa, nos termos do art. 22 do CPM. <b>(3) Pena:</b> detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave (subsidiariedade expressa). <b>(4) Majorante:</b> parágrafo único. <b>(5) Distinção:</b> não confundir com desacato a superior (art. 298 do CPM).</p> <p>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo, apenas. Não conhecer a condição de superior, afasta o elemento típico, pelo art. 47, I, do CPM. Também se afasta o elemento típico “superior” quando a ação é praticada em repulsa a agressão (art. 47, II, CPM). <b>Embriaguez?</b> TJM/SP, Apel. Crim. 5.269/03, j. 23SET2004, Rel. Juiz Cel. PM Lourival Costa Ramos; TJM/RS, Apel. Crim. n. 2.846/95, Rel. Juiz Antonio Carlos Maciel Rodrigues; STM, Apel. n. 2003.01.049300-0, J. 19DEZ2003, Rel. Min. Olympio Pereira da Silva júnior.</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

## DESRESPEITO A SUPERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO IV – DO DESRESPEITO A SUPERIOR E A SÍMBOLO NACIONAL OU A FARDA)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Desrespeito a superior</b><br/>Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:<br/>Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.</p> <p><b>Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço</b><br/>Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.</p> | <p>➤ <b>Consumação:</b> com o ato caracterizador do desrespeito. Admite-se a tentativa (Ex.: por escrito).</p> <p>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I. Para inativo, observar o inciso III.</p> <p>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</p> <p>➤ <b>Obs:</b> não cabe “sursis” (art. 88, I e II, “a”, do CPM).</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

### o DESRESPEITO A SUPERIOR

- “Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.”

### ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

#### ▪ SUJEITO ATIVO

- Inferior hierárquico ou funcional.
- Civil em concurso de pessoas.
- Inativo? Sim (igual violência contra superior)
- Crime propriamente militar.

#### ▪ SUJEITO PASSIVO

- Instituição militar.
- Superior hierárquico ou funcional.
- Inativo? Sim (igual art. 157)

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Conceito de superior.
- **Desrespeito** – falta de consideração por palavras, gestos etc.
  - ❖ Frases mais sutis, sob pena de incorrer no crime de desacato de superior (art. 298 do CPM)
  - ❖ “**Art. 298.** Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:  
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.”
  - ❖ ex. arremesso de excremento
- **Presença de outro militar.**
  - ❖ Há entendimento de que o militar presente deva ser da ativa.
  - ❖ Se for na presença civil não caracteriza esse crime do art. 160 (pode caracterizar o art. 298)

#### ▪ CAUSA DE AUMENTO DE PENA

- “Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da Unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.”

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo.
- Observar art. 47 do CPM.
- Lembre-se, também, do art. 47, II, no caso de violência contra superior, quando o crime é praticado em repulsa à uma agressão (também no desrespeito ao superior), tem-se que o elemento “superior” não é reconhecido como elemento do tipo (compare-se o art. 160, p.u com o art. 47, II do COM)

- Embriaguez não afasta o dolo (TJM/SP, Apel. Crim. 5.269/03, j. 23SET2004, Rel. Juiz Cel. PM Lourival Costa Ramos; TJM/RS, Apel. Crim. n. 2.846/95, Rel. Juiz Antonio Carlos Maciel Rodrigues; STM, Apel. n. 2003.01.049300-0, J. 19DEZ2003, Rel. Min. Olympio Pereira da Silva júnior.)

**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**  
**APELAÇÃO Nº 2003.01.049300-0/DISTRITO FEDERAL**

*EMENTA: APELAÇÃO – Desrespeito a Superior na forma consumada e violência contra Superior na forma tentada, depois de embriagar-se, voluntariamente.*

*Autoria e materialidade encontram-se incontroversas.*

*Não há como acolher a tese da Defesa de que a atitude do Acusado estaria abraçada por uma das causas de exclusão da imputabilidade.*

*A embriaguez que exclui a imputabilidade, além de completa, deve ser proveniente de caso fortuito ou força maior, nos termos do disposto no artigo 49 do CPM.*

*Recurso improvido. Decisão unânime.*

▪ **CONSUMAÇÃO**

- Com a exteriorização do ato de desconsideração.
- Não é possível a tentativa para Célio Lobão, mas é discutível – quanto à forma escrita.

▪ **TIPICIDADE INDIRETA**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.
- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (Lembre-se, para civil: teoria monista - inciso III apenas; teoria dualista – inciso I ou III)

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| RECUSA DE OBEDIÊNCIA (TÍTULO II – CAPÍTULO V – DA INSUBORDINAÇÃO)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recusa de obediência</b><br>Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:<br>Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> monossujeito, praticável apenas por militar (inferior hierárquico ou funcional), <b>crime propriamente militar</b>. Inativo pode?</li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar. Mediamente, o superior.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos: (1) Recusar:</b> não acolher, negar, não fazer, podendo ser por ação ou omissão. <b>(2) Obedecer:</b> seguir o que é mandado, ordenado, determinado. <b>(3) Ordem de superior:</b> ato administrativo que deve ter seus requisitos de validade (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), de alguém que se encontra acima na escala hierárquica, em razão do posto ou graduação, ou em razão da função (art. 24 do CPM).</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| RECUSA DE OBEDIÊNCIA (TÍTULO II – CAPÍTULO V – DA INSUBORDINAÇÃO)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Recusa de obediência</b><br>Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:<br>Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Elementos objetivos: (4) Sobre assunto ou matéria de serviço:</b> não necessariamente operacional ou finalístico, mas todos, desde que ligado ao funcionamento da instituição militar. <b>(5) Relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:</b> alternativa a ordem atinente a matéria ou assunto de serviço. Dever é aquilo que se impõe, sem a necessidade de que haja um comando humano, no caso do tipo, um dever decorrente de norma (lei, regulamento ou instrução). Ex.: do R-Cont, do RDE, de uma instrução normativa de engajamento etc. <b>(6) Pena:</b> detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave (subsidiariedade expressa). <b>(7) Distinção:</b> não confundir com desobediência do art. 301 do CPM.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR



# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| RECUSA DE OBEDIÊNCIA (TÍTULO II – CAPÍTULO V – DA INSUBORDINAÇÃO)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Recusa de obediência</b><br>Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:<br>Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</li><li>➤ <b>Consumação:</b> com o ato que importe em não acatar a ordem emitida. Crime unissubsistente.</li><li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I. Para inativo observar o inciso III.</li><li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li><li>➤ <b>Obs:</b> não cabe “sursis” (art. 88, II, “a”, do CPM), embora fale-se em “insubordinação”.</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

## ○ RECUSA DE OBEDIÊNCIA

- **“Art. 163.** Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.”

- No passado, era chamado de insubordinação.

### ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Autoridade militar.
- Disciplina militar.

### ▪ **SUJEITO ATIVO**

- Inferior hierárquico ou funcional.
- Civil em concurso de pessoas.
- Inativo? R- Sim, mas atrelado a ordens atinentes a dever imposto por lei ou regulamento.
- Crime propriamente militar.
- obs. veja que é um “motim isolado”

### ▪ **SUJEITO PASSIVO**

- Instituição militar
- Superior hierárquico ou funcional. (mediato)



#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Recusar = negar-se por omissão ou ação contrária.
- Ordem = ato administrativo com seus pressupostos de validade (competência, forma, motivo, objeto, etc.)
- Princípio da obediência cega (não foi adotado pelo Brasil): adotou-se o princípio das baionetas inteligentes
- Ordem manifestamente criminosa não se cumpre.
- Ordem atinente a serviço = **qualquer** serviço realizado pela PM.
- Ordem atinente a dever imposto por lei ou regulamento ou instrução

#### ▪ ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Dolo.
- Observar art. 47 do CPM. “**Art. 47.** Deixam de ser elementos constitutivos do crime:  
I - a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;  
II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.”

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Com mero não cumprimento da ordem, por ação ou omissão.
- Não é possível tentativa por ser crime unissubsistente.

#### ▪ TIPICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, CPM.
- Inativo ou civil: art. 9º, inciso III, CPM. (não cabe quanto à ordem atiennte ao serviço, mas pode em relação à ordem por dever imposto por lei ou regulamento ou instrução

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### VIOÊNCIA CONTRA INFERIOR (TÍTULO II – CAPÍTULO VI – DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Art. 175. Praticar violência contra inferior <b>hierárquico</b> (<a href="#">Redação da lei n. 14.688/2023</a>):<br/> Pena – <del>detenção, de três meses a um ano.</del><br/> Pena - detenção, de três meses a dois anos (<a href="#">Redação da lei n. 14.688/2023</a>).<br/> <b>Resultado mais grave</b><br/> Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> autoridade e disciplina.</li> <li>➤ <b>Sujeitos:</b> superior (hierárquico ou funcional), <b>crime propriamente militar</b>; Estado e subordinado (mediato).</li> <li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> <b>a)</b> crime de usurpação e de excesso ou abuso de autoridade (Capítulo VII); <b>b)</b> violência (física); <b>c)</b> resultado mais grave;</li> <li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo (art. 47).</li> <li>➤ <b>Consumação:</b> com a efetiva vias de fato, ainda que sem lesão; possível a tentativa.</li> <li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I ou III.</li> <li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

#### 2- Crimes que atentam contra o dever e o serviço militar

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

### INSUBMISSÃO (TÍTULO III – CAPÍTULO I – DA INSUBMISSÃO)

| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Art. 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação:<br/> Pena - impedimento, de três meses a um ano.<br/> <b>Caso assimilado</b><br/> § 1º Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento.<br/> <b>Diminuição da pena</b><br/> § 2º A pena é diminuída de um terço:<br/> a) pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando escusáveis;<br/> b) pela apresentação voluntária dentro do prazo de um ano, contado do último dia marcado para a apresentação”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> serviço e dever militar.</li> <li>➤ <b>Sujeitos:</b> apenas o civil convocado, <b>crime propriamente militar por exceção na teoria clássica</b>; Estado.</li> <li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> <b>a)</b> deixar de apresentar-se (não comparecer); <b>b)</b> ausentar-se (comparecer e sair); <b>c)</b> incorporação (matrícula?); <b>d)</b> prazo marcado; <b>e)</b> atirador (?); <b>f)</b> caso assimilado e diminuição de pena.</li> <li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</li> <li>➤ <b>Consumação:</b> não apresentação na data e local designado ou com a ausência; não admite tentativa por ser omissivo próprio na primeira hipótese e de mera conduta na segunda.</li> <li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, III.</li> <li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública, mas depende da inclusão do convocado nas fileiras. Somente o militar é denunciado (art. 464, § 2º, do CPPM).</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

- Ocorre apenas nas Forças Armadas
- Obs. a mulher não pode cometer insubmissão, pois seu serviço é apenas o voluntário (não é obrigatório)
- **Objetividade:** protege-se o dever e o serviço militar

- Pela teoria clássica, trata-se de crime propriamente militar quando o indivíduo for capturado e integrado às Forças Armadas.
- **Sujeito ativo:** o indivíduo convocado ou licenciado (militar não pode cometer)
  - Jovem possui o dever se alistar
  - **Antes do alistamento:** refratário.
  - **Durante alistamento:** refratário.
  - **Convocado, mas não comparece:** insubmisso.
  - **Comparece, mas não incorpora:** insubmisso.
  - **Ausente após incorporação:** deserção.
- **Sujeito passivo:** o Estado
- **Elementos objetivos:**
  - **Convocado, mas não comparece:** insubmisso.
  - **Comparece, mas não incorpora:** insubmisso.
- **Elemento subjetivo:** o dolo
- Não cabe tentativa
- Caso assimilado no §1º
- §2º diminuição de pena
- **SÚMULA 3 (STM):** *Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.*
- **SÚMULA 7 (STM):** *O crime de insubmissão, capitulado no art. 183 do CPM, caracteriza-se quando provado de maneira incontestada o conhecimento pelo conscrito da data e local de sua apresentação para a incorporação, através de documento hábil constante dos autos. A confissão do indigitado insubmisso deverá ser considerada no quadro do conjunto probatório.*
- **Vide, ainda, Súmulas 8 e 13, com cunho processual.**
  - **súmula 8 STM:** "O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público."

- **súmula 13 STM:** "A declaração de extinção de punibilidade em IPI, IPD e IPM deve ser objeto de Decisão, que, também, determinará o arquivamento dos autos."

- **Art. 131.** "A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos."

## Bloco 5

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DESERÇÃO (TÍTULO III – CAPÍTULO II – DA DESERÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:<br/>Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.<br/>Art. 188 [...].<br/>Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:<br/><b>Atenuante especial</b><br/>I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta;<br/><b>Agravante especial</b><br/>II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.</p> | <p>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> serviço e dever militar.<br/>➤ <b>Sujeito ativo:</b> apenas o militar da ativa (art. 22 do CPM), <b>crime propriamente militar</b>. Monossubjetivo.<br/>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.<br/>➤ <b>Elementos objetivos:</b> <b>(1) Ausentar-se:</b> sair do local onde deveria estar. Tem-se assimilado também os casos em que o militar não vai ao quartel, quando não abrangido pelos casos assimilados. <b>(2) Sem licença:</b> sem autorização de quem de direito. Caso alguém, sem atribuição, autorize e o militar não conheça a falta de atribuição, pode-se afastar o dolo. <b>(3) Unidade em que serve:</b> quartel, ainda que vinculado a uma subunidade. <b>(4) Lugar em que deve permanecer:</b> qualquer ambiente em que o militar deva prestar o serviço ou uma missão. Ex.: preservação de local de crime. <b>(5) Concurso com o art. 195 do CPM:</b> há esse entendimento. <b>(6) Por mais que 8 dias:</b> prazo de graça; emansor ou ausente; desertor; trânsfuga.</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR



# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DESERÇÃO (TÍTULO III – CAPÍTULO II – DA DESERÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:<br/>Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.</p> <p>Art. 188 [...].</p> <p>Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:</p> <p><b>Atenuante especial</b><br/>I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta;</p> <p><b>Agravante especial</b><br/>II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.</p> | <p>➤ <b>Elementos objetivos: (7) Atenuante especial:</b> art. 189, I. <b>(8) Agravante especial:</b> art. 189, II. Tem que estar na fronteira ou ser Unidade de fronteira? <b>(9) Questões e observações:</b> <b>Telefonema</b> “quebra” deserção? <b>Contagem errada</b> afasta o crime? <b>Prescrição</b> - Art. 132 do CPM (“No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta”. <b>Estado de necessidade</b> = Súmula 3 do STM (“Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas”).</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DESERÇÃO (TÍTULO III – CAPÍTULO II – DA DESERÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:<br/>Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.</p> <p>Art. 188 [...].</p> <p>Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:</p> <p><b>Atenuante especial</b><br/>I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta;</p> <p><b>Agravante especial</b><br/>II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.</p> | <p>➤ <b>Elementos objetivos: (9) Questões e observações: Termo lavrado bem após a consumação. Exclusão antes da consumação.</b> Condição de <b>procedibilidade</b> e de <b>prossequibilidade</b> – art. 457, § 3º do CPPM (“§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas” – vide no <b>STF HC 228.080/RS, rel. Min. Nunes Marques, decisão de 18/10/2023, em que se voltou atrás na Primeira Turma.</b>). <b>Arrimo de família</b> – art. 14 do CPM (“O defeito do ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime”) cc com art. 30, “f”, da Lei n. 4.375/1964 (“São dispensados de incorporação os brasileiros da classe convocada “arrimos de família, enquanto durar essa situação”).</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR



# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DESERÇÃO (TÍTULO III – CAPÍTULO II – DA DESERÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.</p> <p>Art. 188 [...].</p> <p>Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:</p> <p><b>Atenuante especial</b></p> <p>I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta;</p> <p><b>Agravante especial</b></p> <p>II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.</p> | <p>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</p> <p>➤ <b>Consumação:</b> quando o autor transpõe o octídio, à zero hora do nono dia. A tentativa é impossível, pois estará no prazo de graça. Delito permanente – STF, Primeira Turma, <i>Habeas Corpus</i> nº 80.540/AM, rel. Min Sepúlveda Pertence, j. 27/11/2000.</p> <p>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</p> <p>➤ <b>Ação penal:</b> é pública. Entretanto, no caso de praça, necessário o prévio ato de reversão ao serviço (vindo da prévia agregação) ou de reinclusão (vindo da prévia exclusão).</p> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

- **objetividade** jurídica: serviço militar e o dever militar
- **sujeito:** militar da ativa (crime propriamente militar)
- **sujeito passivo:** Estado (instituição militar)
- **elementos objetivos:**
  - ausentar (afastar-se)
  - deixar de estar em lugar em que deve por imposição do dever e do serviço militar
  - por escala de serviço ou ordem específica
  - **Ausente após incorporação:** deserção.
  - se houver licença, ou se houver licença em que se pensa ser verdadeira, não há vontade de desertar
  - Octídio legal = período de graça de oito dias. (não há responsabilização penal para o desertor) – todos os incisos, salvo o IV, necessitam do octídio
  - atenção quanto ao inciso IV: quando há uma simulação de enfermidade, para obter vantagem indevida, haverá estelionato (art. 251)
- A partir da lavratura do termo de deserção (é o que materializa a configuração do crime) já se pode prender o desertor
- **causas de diminuição:**
  - após a configuração da deserção (caso se apresente em até 8 dias, a pena é reduzida pela metade)
  - se for mais de 8 e menos de 60 haverá redução de 1/3
  - cuidado: deve se apresentar; não pode ser capturado

- Unidade de fronteira é a localizada na faixa de fronteira (150km da faixa para dentro do país)
- Outros apontamentos sobre os elementos objetivos
  - Telefonema “quebra” deserção? Não.
  - Contagem errada afasta o crime? R- Atualmente se a contagem for “para mais” entende-se que o crime está configurado.
  - Prescrição = **Súmula 01 do TJM:** “DESERÇÃO – Artigo 187 do CPM – Lapso prescricional atingido na forma do artigo 125 do CPM – Impossibilidade de seu reconhecimento por vedação expressa do artigo 132 do Código Penal Militar, que leva em consideração a idade do desertor.”
  - Estado de necessidade = Súmula 3 do STM: “Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”
- **ELEMENTO SUBJETIVO**
  - Dolo.
- **CONSUMAÇÃO**
  - Com transição para o nono dia.
  - Impossível a tentativa, já que é crime unissubsistente
- **Crime permanente:** entendimento dominante do STF
- **período de graça** são os 8 dias do octídio, em que não há nenhuma consequência penal para o agente
- **Trânsfuga:** aquele que cometeu crime de deserção e está foragido.
- **emansor/ausente** está no período de graça
- **prescrição específica** do art. 132
  - para o trânsfuga a extinção da punibilidade somente será alcançada com o atingimento da idade de 45 anos para praça e 60 para oficial
  - **“Art. 132.** No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta.”

- Exemplo:

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DESERÇÃO (TÍTULO III – CAPÍTULO II – DA DESERÇÃO)                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                         |                                                          |              |                                      |                                                                          |              |              |                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| EXEMPLO:                                                                                                                                                                                             | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA                                                                                           |                                         |                                                          |              |                                      |                                                                          |              |              |                                       |              |
| Falta ao serviço:<br><b>07AGO23.</b><br>Início da ausência ilegal:<br><b>080000AGO23.</b><br>Consumação da ausência ilegal:<br><b>090000AGO23.</b><br>Consumação da deserção:<br><b>160000AGO23.</b> | CONTAGEM DA FALTA AO SERVIÇO ILEGAL ATÉ A DESERÇÃO                                                              |                                         |                                                          |              |                                      |                                                                          |              |              |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                      | Data 07AGO23                                                                                                    | Data 08AGO23                            | Data 09AGO23                                             | Data 10AGO23 | Data 11AGO23                         | Data 12AGO23                                                             | Data 13AGO23 | Data 14AGO23 | Data 15AGO23                          | Data 16AGO23 |
|                                                                                                                                                                                                      | Dia de serviço ou de retorno                                                                                    | Início da contagem de ausência (00:00h) | Config. da ausência (00:00h). Elab. da Parte de Ausência |              | Invent. bens part. e da Faz. Pública | Diligências constadas em despacho do Comandante para encontrar o ausente |              |              | Parte de deserção e Termo de Deserção |              |
|                                                                                                                                                                                                      | Diligências entendidas como necessárias pelas autoridades superiores ao ausente para encontrá-lo nesse período. |                                         |                                                          |              |                                      |                                                                          |              |              |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                         |                                                          |              |                                      |                                                                          |              |              |                                       |              |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

- **Desertor:** figura no polo passivo de processo penal militar de deserção.

### ▪ TIPLICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, do CPM.

### ○ CASOS ASSIMILADOS À DESERÇÃO:

- **“Art. 188.** Na mesma pena incorre o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;

IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. “

- **OBS.** Período de trânsito = mudança.

### ▪ DESERÇÃO ESPECIAL:

- **“Art. 190.** Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve:

Pena - detenção, até três meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente

§ 1º Se a apresentação se der dentro de prazo superior a vinte e quatro horas e não excedente a cinco dias:

Pena - detenção, de dois a oito meses.

§ 2º Se superior a cinco dias e não excedente a oito dias:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 2º-A. Se superior a oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 3º A pena é aumentada de um terço, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial.”

#### ▪ DESERÇÃO POR EVASÃO OU FUGA

- “**Art. 192.** Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. “

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| ABANDONO DE POSTO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:<br>Pena - detenção, de três meses a um ano. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> dever e serviço militar.</li><li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> militar em posto, lugar de serviço ou em um determinado serviço (monossujeito e de mão própria), <b>crime propriamente militar.</b></li><li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.</li><li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> (1) <b>Abandonar:</b> significa deixar, desincumbir-se do posto no qual presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si. (2) <b>Posto:</b> local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo deve ter percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão (vigilância, controle, segurança etc.). (3) <b>Lugar de serviço:</b> área geográfica delimitada, maior do que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. (4) <b>Serviço:</b> atividade desempenhada pelo militar sem uma delimitação espacial ou, se o tiver, essa limitação não é tão importante para o desempenho da função confiada ao militar. O importante é o cumprimento de determinadas tarefas inerentes à função desempenhada. (5) <b>Discussões interessantes:</b> Abandono antes da rendição. Possível cometer estando no local de serviço? Há um tempo para configurar o abandono?</li></ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR



# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| ABANDONO DE POSTO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:<br>Pena - detenção, de três meses a um ano. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> dever e serviço militar.</li> <li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> militar em posto, lugar de serviço ou em um determinado serviço (monossujeito e de mão própria), <b>crime propriamente militar.</b></li> <li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.</li> <li>➤ <b>Elementos objetivos: (1) Abandonar:</b> significa deixar, desincumbir-se do posto no qual presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si. <b>(2) Posto:</b> local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo deve ter percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão (vigilância, controle, segurança etc.). <b>(3) Lugar de serviço:</b> área geográfica delimitada, maior do que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. <b>(4) Serviço:</b> atividade desempenhada pelo militar sem uma delimitação espacial ou, se o tiver, essa limitação não é tão importante para o desempenho da função confiada ao militar. O importante é o cumprimento de determinadas tarefas inerentes à função desempenhada. <b>(5) Discussões interessantes:</b> Abandono antes da rendição. Possível cometer estando no local de serviço? Há um tempo para configurar o abandono?</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

# DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| ABANDONO DE POSTO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                               | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:<br>Pena - detenção, de três meses a um ano. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</li> <li>➤ <b>Consumação:</b> quando o autor se afasta de seu posto, deixar o lugar em que devia, por imposição de sua função, permanecer, ou, ainda, no momento em que interrompe a atividade que desempenhava em serviço. A tentativa não é possível por ser delito unissubsistente.</li> <li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</li> <li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

## ○ ABANDONO DE POSTO:

- **“Art. 195.** Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:”

Pena - detenção, de três meses a um ano.

## ▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA**

- Serviço militar.



- Dever militar.

#### ▪ SUJEITO ATIVO

- Militar.
- Crime propriamente militar.

#### ▪ SUJEITO PASSIVO

- Titular do bem jurídico aviltado: a própria Instituição Militar.
- Estado.

#### ▪ ELEMENTOS OBJETIVOS

- Abandonar = significa deixar, desincumbir-se do posto no qual presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si.

- Posto = local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo deve ter percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão (vigilância, controle, segurança etc.)

- Lugar de serviço = área geográfica delimitada, maior do que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda.

- Serviço = atividade desempenhada pelo militar sem uma delimitação espacial ou, se o tiver, essa limitação não é tão importante para o desempenho da função confiada ao militar.

- ❖ O importante é o cumprimento de determinadas tarefas inerentes à função desempenhada.

- Abandonar antes da rendição? R- Configura o crime.

- Há um tempo que defina o que configura abandono?

- ❖ Não.
- ❖ crime de perigo abstrato
- ❖ se consuma com o mero abandono

#### ▪ ELEMENTO SUBJETIVO

- Dolo.

#### ▪ CONSUMAÇÃO

- Com o abandono.
- Não é possível a tentativa (crime unissubsistente).

▪ **TIPICIDADE INDIRETA:**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, do CPM.

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                             | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo:<br>Pena - detenção, de seis meses a dois anos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> dever e serviço militar.</li> <li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> militar (da ativa) em serviço (monossujeito).</li> <li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.</li> <li>➤ <b>Elementos objetivos: (1) Embriagar-se:</b> alcançar a embriaguez, estado constatado, em regra por perícia médica (exame clínico ou laboratorial). Não apenas por álcool, como se extrai, por exemplo, do art. 28, II, do CP ("Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:" "II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool <b>ou substância de efeitos análogos</b>", mas agora temos o <b>§ 3º do art. 290 do CPM para entorpecente</b>). <b>(2) Quando em serviço:</b> durante a execução ou estada em qualquer serviço, inclusive aquele do expediente normal. <b>(3) Apresentar-se para prestá-lo:</b> o militar ainda não está de serviço, mas chega para seu início embriagado. <b>(4) Discussões interessantes:</b> Constatação de médico pode ser suprida por testemunhas? Quem está no quartel de folga e se embriaga? Quem está de serviço mas, por estar embriagado permanece no alojamento? Casos de inimputabilidade (alcoólatra no art. 48 do CPM e a embriaguez completa e involuntária no art. 49 do CPM).</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                             | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo:<br>Pena - detenção, de seis meses a dois anos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo (inclusive eventual).</li> <li>➤ <b>Consumação:</b> quando o autor alcança o estado de embriaguez, mensurado por avaliação médica (clínica ou laboratorial) ou por provas testemunhais. Não é possível a tentativa em vista de ser crime unissubstantivo.</li> <li>➤ <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</li> <li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

○ EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO

- **“Art. 202.** Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.”

▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA:**

- Serviço militar.
- Dever militar.

▪ **SUJEITO ATIVO:**

- Militar da ativa.
- Crime propriamente militar.

▪ **SUJEITO PASSIVO:**

- Titular do bem jurídico aviltado: a própria Instituição Militar.

▪ **ELEMENTOS OBJETIVOS:**

- Embriaguez = estado constatado, em regra por perícia médica.
- Exame clínico ou laboratorial (ou seja, pode existir exame não laboratorial: visual por exemplo)
- lembre-se que a embriaguez como doença, não caracteriza o crime (existe CID para esse tipo)
- Constatação de médico pode ser suprida por testemunhas? R- Regra geral, deve ser constatado por perícia.
- Preciso estar de serviço ou se apresentar para cumpri-lo (qualquer serviço: administrativo, operacional, dentre outros exemplos)
- Quem está no quartel de folga e se embriaga? R- Não.
- Quem está de serviço, mas, por estar embriagado permanece no alojamento? R- Não.
- Só há embriaguez por álcool?
  - ❖ Vide art. 28, II, do CP e 49 do CPM:
  - ❖ “**Art. 28** - Não excluem a imputabilidade penal: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.”
  - ❖ “**Art. 49.** Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

▪ **ELEMENTO SUBJETIVO**

- Dolo (inclusive o dolo eventual).

▪ **CONSUMAÇÃO**

- Com o estado de embriaguez durante o serviço ou com a apresentação nesse estado.
- Não é possível a tentativa.

▪ **TIPICIDADE INDIRETA:**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, do CPM.

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DORMIR EM SERVIÇO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:<br>Pena - detenção, de três meses a um ano. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Objetividade jurídica:</b> dever e serviço militar.</li> <li>➤ <b>Sujeito ativo:</b> militar nos serviços específicos (não enquadra, por exemplo, o expediente administrativo).</li> <li>➤ <b>Sujeito passivo:</b> o Estado pela instituição militar.</li> <li>➤ <b>Elementos objetivos:</b> (1) <b>Dormir:</b> desligar-se do que se passa a sua volta, perder a noção do ambiente que o envolve, seja por pouco tempo ("cochilo"), seja por longa duração (sono profundo). (2) <b>Quando em serviço:</b> nos serviços específicos, enumerados pelo tipo. (3) <b>Serviços específicos:</b> <b>oficial de quarto</b> (responsável pela segurança de uma embarcação, supervisiona os meios humanos do navio, assegura as tarefas administrativas da secção do convés e garante os meios de salvamento), <b>oficial de ronda</b> (encarregado de circular em determinado ambiente ou área, verificando a regularidade do serviço de dia, do policiamento etc.), <b>situação equivalente</b> (equipara toda e qualquer função de vigilância ou ronda por oficial), <b>sentinela</b> (militar, praça, que guarda determinado local com ou sem arma, em posto fixo ou móvel), <b>vigia</b> (praça em qualquer serviço de vigilância, a exemplo da preservação de um local) e <b>plantão às máquinas ou leme</b> (próprio para embarcações), <b>ronda</b> (encarregado de circular em determinado ambiente ou área, verificando a regularidade do serviço de dia, do policiamento etc.) ou <b>serviço de natureza semelhante</b> (interpretação analógica que permite enquadrar outros serviços de ronda ou vigilância).</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

## DIREITO PENAL MILITAR – PARTE ESPECIAL

| DORMIR EM SERVIÇO (TÍTULO III – CAPÍTULO III – DO ABANDONO DE POSTO E OUTROS CRIMES EM SERVIÇO)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:<br>Pena - detenção, de três meses a um ano. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Elemento subjetivo:</b> dolo.</li> <li>➤ <b>Consumação:</b> quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa à sua volta, desliga-se da realidade que o cerca, independentemente do tempo de duração. A tentativa é inadmissível por ser crime unissubsistente. <b>Tipicidade indireta:</b> art. 9º, I.</li> <li>➤ <b>Ação penal:</b> é pública incondicionada, porquanto o delito não está abrangido pelo disposto no art. 122 do CPM.</li> </ul> |

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

○ DORMIR EM SERVIÇO

- **“Art. 203.** Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:

Pena - detenção, de três meses a um ano.”

▪ **OBJETIVIDADE JURÍDICA:**

- Serviço militar.
- Dever militar.

▪ **SUJEITO ATIVO:**

- Militar da ativa.
- Crime propriamente militar.

▪ **SUJEITO PASSIVO:**

- Titular do bem jurídico aviltado: a própria Instituição Militar.

▪ **ELEMENTOS OBJETIVOS:**

- Dormir = desligar-se do que se passa a sua volta, perder a noção do ambiente que o envolve, seja por pouco tempo (“cochilo”), seja por longa duração (sono profundo) – (a “pescada” não caracteriza, já que não há o dolo)
- Necessário estar nas funções trazidas pelo tipo penal (serviço de ronda ou vigilância APENAS)
- “oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente...”
- “...não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante.”
- Serviço de policiamento? R- Sim.
- Perfeitamente possível a ocorrência do delito no serviço de policiamento ostensivo das Polícias Militares, vez que, se Oficial enquadrar-se-á na figura do Oficial de Ronda, e, se Praça, estará em serviço de natureza semelhante ao de ronda.

❖ Nesse sentido vide TJM/RS - Ap. Crim. 3.033/97 – Rel. Juiz José Luiz Vieira, j. 18/02/98.

▪ **ELEMENTO SUBJETIVO**

- Dolo (inclusive o dolo eventual).

▪ **CONSUMAÇÃO**

- Quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa a sua volta, independentemente do tempo de duração.



- Não é possível a tentativa.

▪ **TIPICIDADE INDIRETA:**

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, do CPM.